



CENTAC

Corporación Educativa de
Tecnología Arte y Conocimiento

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y ACOSO LABORAL SEXUAL

Marco de prevención, atención y seguimiento en cumplimiento de la Ley 2365 de 2024



Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVOS.....	4
3	DEFINICIONES	4
4	PREVENCIÓN	5
5	RUTA DE ATENCIÓN	6
6	PROCEDIMIENTO	6
6.1	Denuncia.....	6
6.2	Análisis de la situación	7
6.3	Acompañamiento y seguimiento	8
6.4	Cierre	8

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Educativa Nacional de Tecnología, Arte y Conocimiento (CENTAC) reconoce que la construcción de un ambiente educativo seguro, equitativo y libre de violencias es una condición indispensable para el cumplimiento de su misión institucional. En este sentido, y consciente de su responsabilidad frente a la comunidad académica — docentes, estudiantes y colaboradores administrativos—, la institución adopta el presente Protocolo de Atención a Situaciones de Violencia Basada en Género y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral como una herramienta que orienta la prevención, la atención oportuna y el acompañamiento integral de quienes puedan verse afectados por estas conductas dentro del entorno institucional.

Este protocolo se enmarca en el conjunto de compromisos internacionales y nacionales que Colombia ha adoptado en materia de derechos humanos, igualdad de género y erradicación de la violencia. En el ámbito internacional, el Estado colombiano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) mediante la Ley 51 de 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belém do Pará", promulgada a través de la Ley 248 de 1995. Asimismo, el 18 de diciembre de 2008 el país suscribió la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual reafirmó el derecho a la no discriminación y condenó toda forma de violencia, acoso, exclusión, estigmatización y prejuicio motivados por la orientación sexual o la identidad de género.

En el plano nacional, la Ley 1257 de 2008 estableció normas de sensibilización, prevención y sanción frente a las diversas formas de violencia y discriminación contra las mujeres, sentando las bases jurídicas para la protección integral de sus derechos. De manera más reciente, la Ley 2365 de 2024 adoptó medidas específicas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, disposición que motiva directamente la actualización y adopción del presente protocolo por parte de CENTAC.

Con fundamento en este marco normativo, el presente documento establece los objetivos, definiciones, principios de prevención y la ruta de atención que la institución activará ante cualquier situación de violencia basada en género o acoso sexual que se presente en su interior. CENTAC entiende que cada caso reviste características propias

y que su tratamiento debe abordarse con la debida diligencia, confidencialidad y enfoque de derechos, garantizando a las víctimas el acompañamiento psicológico, la orientación institucional y, cuando corresponda, la remisión a las autoridades competentes, en concordancia con lo dispuesto en los reglamentos internos y en la normativa vigente descrita anteriormente.

2 OBJETIVOS

El protocolo contempla los siguientes objetivos:

1. Establecer una guía de atención a las situaciones de violencia basada en género presentadas dentro de la institución.
2. Establecer lineamientos para la prevención, protección y atención del acoso sexual.
3. Facilitar la comunicación entre los casos presentados y las autoridades competentes para su abordaje.
4. Realizar acompañamiento, dentro de las capacidades institucionales, a las situaciones de violencia basada en género que se presenten.

3 DEFINICIONES

El presente documento contempla las siguientes definiciones:

1. **Acceso carnal no consentido:** es aquel acceso mediado por la penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración de cualquier otra parte del cuerpo u objeto por las mismas vías, sin consentimiento.
2. **Acoso cibernético:** también llamado ciberacoso, corresponde a toda acción que vulnere los derechos de otra persona, su buen nombre o intimidad, realizada a través de medios virtuales o telefónicos.
3. **Acoso sexual:** "El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, a otra persona" (Ley 1257 de 2008).



4. **Actos sexuales no consentidos:** el Código Penal colombiano los caracteriza como acto sexual violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir y acto sexual con menor de 14 años. Estos actos no involucran penetración.
5. **Atención:** actividades relacionadas con la información y orientación a las víctimas que realiza la institución de acuerdo con las condiciones de cada persona.
6. **Discriminación:** trato desfavorable o lesivo hacia una persona por asuntos relacionados con orientación sexual, identidad de género, sexo, etnia, lugar de procedencia o condición socioeconómica.
7. **Embarazo forzado:** confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
8. **Esclavitud sexual / prostitución forzada:** ejercicio de propiedad que ostenta una o varias personas sobre las víctimas para que realicen uno o más actos de naturaleza sexual.
9. **Pornografía no consentida:** grabación, fotografía, reproducción, exhibición o filmación de material pornográfico sin los debidos consentimientos de su autor.
10. **Prevención:** estrategias que realiza la institución para proveer información veraz, oportuna y transparente que sensibilice a la comunidad académica respecto de las violencias basadas en género.
11. **Revictimización:** toda acción u omisión institucional que, durante la atención del caso, agrava el daño sufrido por la víctima, la expone a repetir innecesariamente su relato o la somete a cuestionamientos sobre los hechos denunciados.
12. **Violencias basadas en género:** situaciones que generan perjuicio físico, psicológico o económico debido a condiciones y expresiones de género. Pueden presentarse entre docentes, estudiantes, colaboradores administrativos o cualquier miembro de la comunidad CENTAC.

4 PREVENCIÓN

En el marco de la aplicación y desarrollo del presente protocolo, CENTAC realizará campañas de socialización periódicas y, desde el área de Talento Humano, organizará actividades orientadas a prevenir y proteger a la comunidad institucional frente a situaciones de violencia de género y acoso sexual.

5 RUTA DE ATENCIÓN

En caso de presentarse alguna situación de violencia basada en género o acoso sexual, la ruta de atención se activará conforme a los siguientes pasos:



6 PROCEDIMIENTO

6.1 Denuncia

En caso de ocurrencia de una situación de violencia o acoso sexual, la persona implicada o un tercero podrá presentar la correspondiente denuncia ante la Coordinación



Académica, quien recibirá toda la información y remitirá a la víctima a los centros asistenciales correspondientes en caso de ser requerido.

La denuncia puede presentarse de forma verbal, telefónica, a través del WhatsApp institucional o al correo coordinacion@centac.edu.co

6.2 Análisis de la situación

De acuerdo con la Ley 2365 de 2024, se aplicarán los procedimientos disciplinarios a los trabajadores conforme a lo allí estipulado, teniendo en cuenta lo siguiente:

Garantías inmediatas para la víctima. El artículo 13 obliga a adoptar, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde la solicitud, medidas como trato libre de estereotipos, remisión a atención psicológica, cambio de área o entorno para evitar contacto con el investigado, y confidencialidad. El artículo 14 protege contra represalias: cualquier terminación de vínculo o sanción contra la víctima dentro de los seis meses siguientes a la queja se presume retaliación y carece de efecto.

Derechos de ambas partes. El artículo 5 reconoce a la víctima derecho a la verdad, dignidad, intimidad, no revictimización y protección; el artículo 6 reconoce al investigado debido proceso, presunción de inocencia e imparcialidad.

Campaña inmediata de acción colectiva. Ante hechos de presunto acoso, el artículo 16 exige activar una campaña orientada a transformar el ambiente hacia uno libre de violencias, sin importar el tipo de vinculación de las partes.

Reporte y transparencia. El artículo 22 prevé que las sanciones impuestas por las instituciones de educación superior (IES) y por las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH) deberán reportarse, de forma anonimizada, al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige), una vez el Gobierno lo habilite.

Una vez instaurada la denuncia, se realizará el análisis de la situación y se le prestará orientación psicológica a la víctima. En el caso del victimario, si hace parte de la comunidad académica, se iniciará el proceso de investigación conforme a lo estipulado en los reglamentos institucionales (estudiantil, docente y de trabajo).

El Comité Académico revisa la información recibida, valora la gravedad y el contexto del caso y activa de inmediato la orientación psicológica para la persona afectada. En esta etapa se aplican las garantías de protección inmediata (reubicación, evitar contacto con el presunto agresor, entre otras) dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles desde



la solicitud, y se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia de la persona investigada mientras se adelanta la valoración.

6.3 Acompañamiento y seguimiento

Una vez activada la ruta, se brinda acompañamiento psicológico continuo a la víctima y se elaboran informes periódicos sobre el estado del caso, de forma que tanto la persona afectada como el Comité Académico puedan verificar la evolución de las medidas adoptadas y ajustarlas si es necesario. Este acompañamiento busca garantizar la atención integral y evitar la revictimización durante todo el proceso.

Desde el Comité Académico se delegará una persona para realizar el acompañamiento psicológico tanto a la víctima como al victimario, evitando que ocurra un proceso de revictimización. Igualmente, se presentará periódicamente un informe sobre el estado del caso y, de ser requerido, la institución remitirá la documentación a las autoridades competentes.

6.4 Cierre

El caso se cierra mediante un acta que documenta las actuaciones realizadas, las medidas adoptadas y la decisión final. Tras el cierre, la institución mantiene revisiones de seguimiento por un periodo de hasta seis meses, en concordancia con la garantía de estabilidad que protege a la víctima y a los testigos frente a cualquier represalia durante ese lapso.